

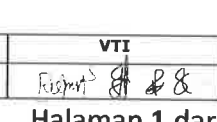
**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT MITRA TEKNO MADANI
DENGAN
PT VIRTUS TECHNOLOGY INDONESIA
TENTANG
PERJANJIAN PEMBELIAN LISENSI PRODUK CROWDSTRIKE
NOMOR MTM: 033/PKS/MTM/III/25
NOMOR VTI: 015/PKS/VTI/220425**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari **Senin** Tanggal **sepuluh** bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (**10-03-2025**) oleh dan antara

- I. PT MITRA TEKNO MADANI**, berkedudukan di Jakarta Menara PNM, Lantai 11, Kuningan Center Jl. Kuningan Mulia Karet Kuningan-Setiabudi Jakarta 12940, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Tekno Madani ("PT Mitra Tekno Madani") No. 02, tertanggal 04 April 2012 dan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Akta No. 06 tertanggal 13 Desember 2024, yang dibuat oleh dan dihadapan HADIJAH, SH., Mkn., Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **ASRI JONI HUTASUHUT** dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama**, dari dan oleh karenanya bertindak secara sah untuk dan atas nama **PT MITRA TEKNO MADANI**, yang selanjutnya disebut "**MTM**"
- II. PT VIRTUS TECHNOLOGY INDONESIA**, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Centennial Tower Lantai 39, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 24-25, Jakarta 12930, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Smartnet" No. 14, tertanggal 19 Oktober 2007 dengan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-21102.AH.01.01.Tahun 2008 dan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Akta No. 14 tertanggal 21 Juni 2024 yang dibuat oleh dan dihadapan Myra Yuwono, S.H. Notaris di Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh **Christian Atmadjaja** dalam kedudukannya selaku **Direktur**, dari dan oleh karenanya bertindak secara sah untuk dan atas nama **PT Virtus Technology Indonesia**, yang selanjutnya disebut "**VTI**".

VTI dan **MTM** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **MTM** merupakan perusahaan afiliasi PT Permodalan Nasional Madani yang bergerak dalam bidang jasa manajemen sistem informasi dan teknologi (IT system);
- b. Bahwa **VTI** merupakan perseroan yang bergerak di bisnis Informasi dan Teknologi yang merupakan salah satu distributor resmi untuk produk CrowdStrike di Indonesia;

MTM 	VTI 
--	---

- c. Bahwa **MTM** membutuhkan Pengadaan Penyedia Lisensi Produk CrowdStrike;
- d. Bahwa **VTI** telah mengirimkan penawaran dengan Surat nomor **VTI-QT22676/ANF/1224**, pada tanggal **12 Desember 2024** Perihal Penawaran Harga Lisensi CrowdStrike untuk selanjutnya disebut "**SPH**"
- e. Bahwa **MTM** telah mengirimkan Purchase Order dengan Nomor: **PO-019/MTM/II/25** pada tanggal **21 Januari 2025** perihal: Pembelian Lisensi Produk CrowdStrike selanjutnya disebut "**PO**";
- f. Bahwa, Para Pihak dengan ini meratifikasi transaksi yang berkaitan dengan Perjanjian ini sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai tanggal Perjanjian ini ditandatangani;

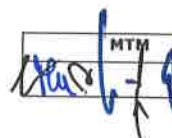
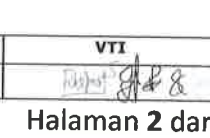
Sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a sampai dengan f di atas, **PARA PIHAK** setuju untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama **Pembelian Lisensi Produk CrowdStrike** yang selanjutnya disebut "**PKS**" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Pasal-Pasal berikut:

Pasal 1 **Definisi**

1. **CrowdStrike** adalah perusahaan keamanan siber yang menyediakan solusi untuk melindungi organisasi dari ancaman siber, termasuk serangan peretas dan malware;
2. **Lisensi** adalah izin atau hak yang diberikan oleh pemilik hak cipta, merek dagang, atau hak lainnya kepada pihak lain untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu produk, teknologi, atau layanan sesuai dengan ketentuan yang disepakati;
3. **Daftar Inventaris** adalah catatan yang mencakup berbagai barang atau aset yang dimiliki oleh suatu organisasi atau individu;
4. **Pekerjaan** dalam perjanjian ini adalah Pengadaan Penyedia Lisensi Produk CrowdStrike;
5. **Hari kerja** adalah hari Senin s.d Jumat jam 08.00 s.d 17.00 diluar libur Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP DAN BENTUK KESEPAKATAN**

1. Bahwa **MTM** dengan ini menunjuk **VTI** untuk membeli lisensi produk **CrowdStrike** melalui **VTI** (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Lisensi**") dengan rincian pekerjaan sebagaimana terinci pada Ruang Lingkup Pekerjaan dalam Lampiran I Perjanjian ini.
2. Ruang Lingkup Pekerjaan Lisensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini bersifat mengikat Para Pihak dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
3. Deskripsi dan Spesifikasi tetap merujuk pada SPH dari **VTI** dan SPK dan/atau **PO** dari **MTM** yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

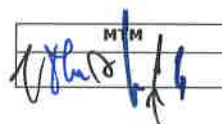
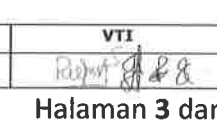
 MTM	 VTI
---	--

Pasal 3 JANGKA WAKTU PKS

1. Jangka waktu **PKS** adalah selama **12** (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (28-02-2025) sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (27-02-2026).
2. Jangka waktu **PKS** dapat diperpanjang maupun dipersingkat jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dibuatkan dalam Addendum **PKS** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau memutuskan **PKS** wajib memberitahukan secara tertulis minimal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu **PKS** berakhir.
4. Apabila salah satu **PIHAK** tidak memberitahukan maksudnya kepada **PIHAK** lainnya untuk tidak memperpanjang jangka waktu **PKS** sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3 Pasal ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk memperpanjang **PKS** secara otomatis yang mana *Addendum PKS* akan dibuatkan 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.
5. Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan kerjasama ini.
6. **PKS** dapat berakhir apabila **PARA PIHAK** atau salah satu pihak melanggar **PKS** ini atau melakukan cidera janji (wanprestasi).
7. Dalam hal berakhirnya **PKS** tidak menggugurkan segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK dan wajib diselesaikan 1 (satu) bulan setelah **PKS** ini berakhir.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **VTI** mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:
 - a. VTI wajib memastikan bahwa segala Lisensi yang diberikan kepada MTM hanya akan digunakan oleh mereka yang berhak untuk menggunakannya.
 - b. VTI wajib menggunakan informasi yang diperoleh berdasarkan Pekerjaan Lisensi ini hanya untuk sistem-sistem yang memenuhi persyaratan Pelanggan dan dukungan persyaratan pemrosesan informasi dalam perusahaan Pelanggan.
 - c. VTI wajib menyerahkan Lisensi sesuai dengan Service Level Agreement dan Perjanjian ini.
2. **MTM** mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:
 - a. MTM akan membuat cadangan, menghapus, mengamankan, melindungi dan memulihkan program-program, data dan media-media penyimpanan yang dapat

 MTM	 VTI
---	--

dilepas di semua mesin sebelum menyerahkan mesin-mesin untuk pelaksanaan Pekerjaan Lisensi.

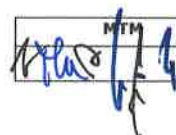
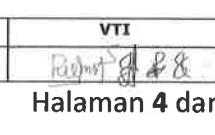
- b. MTM akan memberikan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelumnya kepada VTI apabila MTM ingin membuat perubahan terhadap sistem MTM yang memenuhi syarat yang akan mempengaruhi setiap Pekerjaan Lisensi yang dipilih.
- c. MTM wajib melakukan pembayaran atas Biaya Pekerjaan Lisensi kepada VTI sebagaimana diatur lebih lanjut pada ketentuan mengenai Pembayaran.
- d. MTM akan memberikan informasi yang diminta yang terkait dengan penyediaan Pekerjaan Lisensi ini kepada VTI dan memberitahukan setiap perubahannya.

3. **PARA PIHAK** mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

- a. Para Pihak akan menyediakan daftar inventaris dimana MTM telah mengidentifikasi semua mesin yang memenuhi persyaratan dari CrowdStrike yang akan dicakup di masing-masing Lokasi yang ditetapkan.
- b. Para Pihak bertanggung jawab untuk melaksanakan pengamanan-pengamanan yang tepat untuk semua data.

**Pasal 5
PEMBAYARAN**

1. Biaya Pekerjaan dimaksud dalam pasal 2 di atas adalah sebesar **2.945.864.741,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)** dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:
 - i) **Term 1:** Pembayaran sebesar 50% (Lima puluh persen) dari nilai kontrak dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen kelengkapan Pembayaran (invoice / Kuitansi bermaterai, faktur pajak/Surat Pernyataan Non PKP, copy SPK/PO) diterima dengan baik oleh **MTM**.
 - ii) **Term 2:** Pembayaran sebesar 50% (Lima puluh persen) dari nilai kontrak dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah delivery pekerjaan dengan Giro di Muka dan lampiran dokumen kelengkapan Pembayaran (invoice / Kuitansi bermaterai, faktur pajak/Surat Pernyataan Non PKP, copy SPK/PO, copy PKS (Perjanjian Kerjasama), Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh MTM dan VTI, beserta lampiran bukti Dokumen Laporan/Renewal License) diterima dengan baik oleh **MTM**.
2. Biaya/fee sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini **belum** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada Negara Republik Indonesia.

 MTM	 VTI
---	--

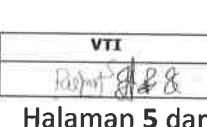
3. Pajak-pajak (PPN, PPh dan pajak-pajak lain) yang timbul dari perjanjian ini, wajib ditanggung oleh masing-masing pihak sebagaimana ditentukan yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada Negara Republik Indonesia.
4. VTI akan mengajukan tagihan untuk masing-masing pembayaran dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Tagihan asli dan bermaterai;
 - b. Faktur Pajak asli;
 - c. Fotocopy PO; dan
 - d. Berita Acara Serah Terima Selesai Pekerjaan.
5. Pembayaran oleh **MTM** kepada **VTI** dilakukan dalam mata uang rupiah dan dilakukan dengan transfer Pembayaran dianggap sah apabila uang sudah diterima oleh **VTI** melalui bank kepada:
 - **PT Bank HSBC Indonesia**
Account Number: 001-079243-068
a.n : PT VIRTUS TECHNOLOGY INDONESIA
 - **PT Bank Permata Tbk**
Account Number: 070-163-0130
a.n : PT VIRTUS TECHNOLOGY INDONESIA
 - **PT Bank Danamon Indonesia Tbk**
Account Number: 00363-246-0055
a.n: PT VIRTUS TECHNOLOGY INDONESIA
6. Untuk setiap keterlambatan pembayaran pada ayat 1 dan 2, **VTI** berhak mengenakan denda keterlambatan kepada **MTM** sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** per bulan dari Biaya Pekerjaan Lisensi.

Pasal 6 EVALUASI

MTM akan melakukan evaluasi atas setiap tahapan pelaksanaan **PEKERJAAN** terhadap kesesuaian spesifikasi, kuantitas, dan kualitas **PEKERJAAN** yang dikerjakan oleh **VTI** atas pelaksanaan **PEKERJAAN** sebagaimana dimaksud dalam **PERJANJIAN** ini.

Pasal 7 DENDA DAN SANKSI

1. **MTM** mengenakan denda kepada **VTI** dalam hal timbul terjadi ketidaksesuaian dan/atau keterlambatan **PEKERJAAN** yang **bukan** disebabkan oleh Kondisi *Force Majeure* sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian ini.
2. Bilamana ketidaksesuaian dan/atau keterlambatan disebabkan oleh **MTM**, maka **VTI** tidak dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini.
3. Apabila **VTI** tidak dapat menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah

 MTM	 VTI
---	--

ditetapkan, maka kepadanya dikenakan denda yang besarnya 1/1000 (satu perseribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari kalender keterlambatannya dimana denda tersebut akan diperhitungkan dengan pembayaran angsuran/pencairan jaminan pelaksanaan/jaminan pelaksanaan.

4. Pengenaan denda atas kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini dilakukan 14 (empat belas) hari kalender setelah penyampaian teguran dan/atau peringatan tertulis dari **MTM** tidak ditanggapi oleh **VTI**. Apabila penyampaian teguran dan/atau peringatan tertulis dari **MTM** tidak ditanggapi, maka **MTM** berhak mencabut pelaksanaan/membatalkan melakukan keputusan atas **PERJANJIAN** ini secara sepihak dan **VTI** dikenai sanksi/tindakan administrasi berupa tidak berhak atas pembayaran jasa yang sedang berjalan.

Apabila terjadi keputusan **PERJANJIAN** ini oleh **MTM** sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) Pasal ini, maka **MTM** dapat menunjuk **PIHAK** lain guna menggantikan pekerjaan **VTI** dan **MTM** dapat mengenakan denda sebesar biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan dimaksud.

Pasal 8 **PAJAK**

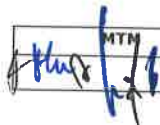
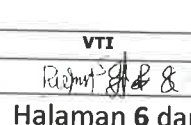
Pajak-pajak yang timbul dari **PERJANJIAN** ini, wajib ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

Pasal 9 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. **PARA PIHAK** menjamin dan menyatakan bahwa **PARA PIHAK** benar-benar telah mempelajari dan menyetujui **PKS** ini.
2. **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan seluruh data atau informasi yang diperoleh dari **PARA PIHAK** selama **PKS** berlangsung dan/atau tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerahasiaan dan Larangan Pengungkapan (*Non-Disclosure Agreement*).

Pasal 10 **FORCE MAJEURE**

1. Hal-hal yang termasuk sebagai *Force Majeure* dalam **PKS** ini adalah segala peristiwa diluar kekuasaan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, aksi mogok kerja, peperangan, epidemi dan huru-hara.
2. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari *Force Majeure* akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis mengenai *Force Majeure* tersebut kepada pihak lainnya

 MTM	 VTI
---	--

dengan melampirkan bukti dari Instansi berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.

4. Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan peristiwa *Force Majeure* tersebut berakibat tidak dimungkinkannya mengajukan peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure*.
5. Bilamana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya pemberitahuan mengenai *Force Majeure* pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban atau tanggapan, maka dianggap pihak tersebut menyetujui peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure*.
6. Segala kerugian yang diderita oleh salah satu pihak yang disebabkan karena *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

PASAL 11 KERAHASIAAN

Sepanjang berlakunya perjanjian ini kecuali bila diisyaratkan lain oleh hukum, maka:

1. Setiap informasi dan/atau dokumen yang diberikan oleh **Salah satu Pihak**, dan/atau pihak yang ditunjuk, kepada **Pihak lainnya** dalam Perjanjian ini dan/atau informasi atau dokumen yang diperoleh dari **Salah satu Pihak** sebagai pelaksanaan dari perjanjian ini, baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik, maupun yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya adalah bersifat **rahasia**.
2. **Para Pihak**, termasuk para pejabat, direksi, karyawan, subkontraktor dan/atau agennya setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan **merahasiakan** informasi dan/atau dokumen yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan **Salah Satu Pihak** atau kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari **Pihak Lainnya** atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Apabila **Salah satu Pihak** dan/atau karyawannya yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 Perjanjian ini, maka **Para Pihak**, beserta **karyawan** berkewajiban bersama-sama menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapainya kesepakatan atas musyawarah yang dilakukan oleh **Para Pihak**, maka dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kewajiban untuk menyimpan Informasi sebagaimana dimaksud diatas menjadi tidak berlaku apabila Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12 GRATIFIKASI

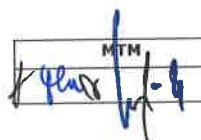
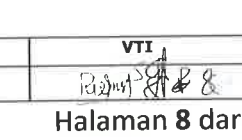
1. **PARA PIHAK** menyatakan tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, maupun meminta keuntungan yang tidak semestinya dalam bentuk uang tunai maupun non tunai secara langsung maupun tidak langsung yang melanggar peraturan perundang-undangan serta tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun sebagai bujukan atau hadiah kepada Karyawan/ti maupun Pejabat di lingkungan **PARA PIHAK** untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan.
2. **MTM** akan melaporkan kepada Manajemen **VTI** melalui saluran *Whistle Blowing System* **terhadap** setiap permintaan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun dari karyawan/ti maupun Pejabat di lingkungan **VTI** yang patut diduga memiliki keterkaitan dengan penunjukan **MTM** sebagai penyedia barang/jasa.
3. Apabila salah satu pihak terbukti melanggar ketentuan ayat 1 dan/atau ayat 2 **pasal** ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menghentikan/mengakhiri Perjanjian ini, dan pihak yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Segala pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuaipan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai PIHAK PERTAMA, agar melaporkan melalui media telepon ke 02122907158 atau ke website di *mtm.co.id*; dan email ke: *nofraud@pnmdigi.co.id*.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Pelaksanaan Perjanjian ini diatur dan tunduk dalam semua aspek oleh dan diinterpretasikan sesuai Hukum Republik Indonesia.
2. Jika terjadi perselisihan atas Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
3. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 60 (enam puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**"). Arbitrase akan diadakan di Indonesia dan dalam bahasa Indonesia dengan mengesampingkan keberlakuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**UU Arbitrase**"), sehingga Arbitrase tidak harus menyelesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 14 LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah baik untuk seluruhnya maupun sebagian kecuali apabila perubahan dan atau penambahan dimaksud dibuat secara tertulis

 MTM	 VTI
---	--

dan/atau berdasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang melekat sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

2. Dalam hal terdapat satu, atau lebih dari ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya suatu ketentuan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau Kebijakan pemerintah maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat kecuali apabila **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama menentukan lain.
3. Setiap hal surat menyurat/korespondensi mengenai permintaan atau lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

<u>Kepada Yth:</u> PT Mitra Tekno Madani Menara PNM Lantai 11 Jl. Kuningan Mulia Karet Kuningan Setiabudi Jakarta 12940 Telepon : 021-22907158 Fax : - Email : bisdev@pnmdigi.co.id	<u>Kepada Yth:</u> PT Virtus Technology Indonesia Centennial Tower Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta 12930 Telepon: (021) 80622288 Fax: - Email: crowdstrike@virtusindonesia.com
--	---

4. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaannya sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana pertama kali disebutkan pada awal Perjanjian ini dan masing-masing pihak akan mendapatkan dan menyimpan 1 (satu) naskah asli dari Perjanjian ini.

PT MITRA TEKNO MADANI

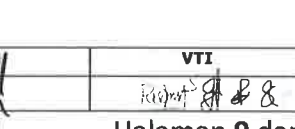
PT VIRTUS TECHNOLOGY INDONESIA



Asri Joni Hutasuhut
Direktur Utama



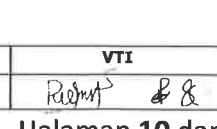
Christian Atmadjaja
Direktur

	
--	---

Lampiran I

RUANG LINGKUP DAN DEFINISI UMUM

1. **Falcon Endpoint Protection Premium Flexible Bundle** adalah paket solusi keamanan siber dari CrowdStrike yang dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif terhadap perangkat endpoint (seperti komputer, laptop, dan server) dari berbagai ancaman siber. **Paket solusi ini** mencakup Prevent (NGAV), Discover (IT Hygiene), Threat Graph Standard, Server Threat Graph Standard, Essential Support, dan University LMS Subscription Customer Access.
2. **Prevent (NGAV)** adalah salah satu fitur yang terdapat pada Falcon Endpoint Protection Premium Flexible Bundle, yang berfungsi untuk melindungi perangkat dari malware dan ancaman berbasis file, termasuk serangan zero-day dan ransomware.
3. **Insight (EDR)** adalah salah satu fitur yang terdapat pada Falcon Endpoint Protection Premium Flexible Bundle, yang berfungsi untuk membantu meningkatkan visibilitas terhadap ancaman yang ada, memberikan informasi yang diperlukan untuk melindungi infrastruktur IT, dan memastikan bahwa langkah-langkah pertahanan yang tepat dapat diambil secara proaktif.
4. **Discover (IT Hygiene)** adalah salah satu fitur yang terdapat pada Falcon Endpoint Protection Premium Flexible Bundle, yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, memetakan, dan mengelola perangkat yang terhubung ke jaringan mereka. Solusi ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan visibilitas yang lebih baik tentang aset IT yang ada, seperti perangkat endpoint, server, dan aplikasi yang berjalan di dalam jaringan.
5. **Threat Graph Standard** salah satu fitur yang terdapat pada Falcon Endpoint Protection Premium Flexible Bundle, yang dirancang memvisualisasikan dan menganalisis hubungan antara berbagai ancaman siber yang terdeteksi dalam jaringan.
6. **Server Threat Graph Standard** adalah salah satu fitur yang terdapat pada Falcon Endpoint Protection Premium Flexible Bundle, yang dirancang untuk memberikan visibilitas lebih dalam terhadap ancaman yang terjadi di server.
7. **Essential Support** adalah salah satu fitur yang terdapat pada Falcon Endpoint Protection Premium Flexible Bundle, yang merupakan paket dukungan dasar yang ditawarkan oleh CrowdStrike untuk pelanggan yang menggunakan produk mereka, Fitur ini memberikan akses ke layanan dukungan teknis yang diperlukan untuk memastikan bahwa solusi keamanan yang digunakan berjalan dengan baik dan optimal melalui portal dukungan, email, telepon (terbatas), chat atau tiket dukungan kepada CrowdStrike.

 MTM	 VTI
---	--

8. **University LMS Subscription Customer Access Pass** adalah salah satu fitur yang terdapat pada Falcon Endpoint Protection Premium Flexible Bundle, yaitu akses yang diberikan kepada untuk menggunakan sistem manajemen pembelajaran (Learning Management System atau **LMS**) yang disediakan oleh CrowdStrike.

QUOTATION					
 					
PT. VIRTUS TECHNOLOGY INDONESIA					
Customer:	PNM	Ref No:	VTI-OT22676/ANF/1224		
Project:	Additional CS for PNM	Date:	12-Dec-24		
For:	MTM	Validation:	19-Dec-24		
Attn:	Mba Tita				
Dear Valued Customer,					
Herewith the price info of our products & services:					
No	Product Code	Product Description	Term/Month	Qty	Total Price
CrowdStrike Terms - 12 months					
1	CS.EPPPRE.SOLN	Falcon Endpoint Protection Premium Flexible Bundle	12	5,500	IDR 2.183.734.080
2	CS.PREVENT.SOLN	Prevent (NGAV)	12	5,500	IDR -
3	CS.INSIGHT.SOLN	Insight (EDR)	12	5,500	IDR -
4	CS.DISC.SOLN	Discover (IT Hygiene)	12	5,500	IDR -
5	CS.TG.STD	Threat Graph Standard	12	5,000	IDR 573.766.740
6	CS.TG.STD.HPS	Server Threat Graph Standard	12	500	IDR 138.447.914
7	RRL.HOS.ENT.ESL	Essential Support	12	1	IDR 262.420.317
8	RRL.PSO.ENT.PASS	University LMS Subscription Customer Access Pass	12	10	IDR -
TOTAL					IDR 3.158.369.091
DISCOUNT					IDR 212.504.310
FINAL PRICE					IDR 2.945.864.741
Terms & Conditions: - The prices quoted here are franco Jakarta, delivery charges outside Jakarta will be borne by Buyer. - The prices quoted here are excluded 11% VAT and all other applicable government taxes. - Payment shall be made according to the following terms: 30% DP on PO, 30% Days 14 Days With Upfront Cash If the goods are ready and there are no instruction to deliver after 14 days, the buyer still have to pay the final payment, and penalty will be charged amounting 1.5% per month for any late payment. - Payment shall be made in IDR currency by bank transfer. - Delivery time: 1-2 weeks after PO signed - Purchase orders from Buyer have to put the quotation number and term of payment given by VII. - Purchase orders from Buyer are non cancellable, any payments are non-refundable and goods delivered are non-returnable. - All orders are subject to acceptance by VTI. VTI may terminate all order under specific circumstances prior to written notice. - Validity period of this proposal is until 7 days after quotation date. - Price excluded implementation service cost and maintenance on-site support from distributor. - Price excluded back up unit from distributor in the case of hardware failure.					
Best Regards, M. Alifian Nur Fauzi Product Specialist alifian.fauzi@virtusindonesia.com 0813 1620 5133					

Vendor :
PT Virtus Technology Indonesia
Di Centennial Tower, Jl. Gatot Subroto
No.Kav. 24-25 Lt. 12, Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930
UP : Bapak M. Alfian Nur Fauzi

No	Product Type	Description	Term/Unit	Qty	Total Harga
CrowdStrike Terms - 12 month					
1	CS.EPPPRE.SOL	Falcon Endpoint Protection Premium Flexible Bundle	12	5500	Rp. 2.183.734.080
2	CS.PREVENT.SOLN	Prevent (NGAV)	12	5500	-
3	CS.INSIGHT.SOLN	Insight (EDR)	12	5500	-
4	CS.DISC.SOL	Discover (IT Hygiene)	12	5500	-
5	CS.TG.STD	Threat Graph Standard	12	5000	Rp. 579.766.740
6	CS.TG.STD.HPS	Server Threat Graph Standard	12	500	Rp. 198.447.914
7	RR.HOS.ENT.ESL	Essential Support	12	1	Rp. 262.420.317
8	RR.HOS.ENT.ESL	University LMS Subscription CustomerAccess Pass	12	10	-
Grand Total					Rp. 3.158.369.051
Discount					Rp. 212.504.310
Final Price					Rp. 2.945.864.741

- Segala ketentuan dalam Surat Penawaran Harga No. VTI-QT22676/ANF/1224 tanggal 12 Desember 2024 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari PO
- Jangka waktu delivery sesuai dengan quotation yaitu 1 – 2 minggu setelah PO diterima VTI
- Harga yang tercantum belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPN)
- Pembayaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Term 1 : Pembayaran sebesar 50% (Lima puluh persen) dari nilai kontrak dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen kelengkapan Pembayaran (invoice / Kuitansi bermaterai, faktur pajak/Surat Pernyataan Non PKP, copy SPK/PO) diterima dengan baik oleh MTM.
 - Term 2 : Pembayaran sebesar 50% (Lima puluh persen) dari nilai kontrak dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah delivery pekerjaan dengan Giro di Muka dan lampiran dokumen kelengkapan Pembayaran (invoice / Kuitansi bermaterai, faktur pajak/Surat Pernyataan Non PKP, copy SPK/PO, copy PKS (Perjanjian Kerjasama), Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh MTM dan VTI, beserta lampiran bukti Dokumen Laporan /Renewal License) diterima dengan baik oleh MTM
- Pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah melalui transfer bank;
- Setiap orang atau badan usaha (para pihak) yang terlibat didalam Purchase Order (PO) ini harus memenuhi hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan SNI ISO 37001:2016 apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan terkait dengan anti penyuapan dan anti korupsi, maka kerjasama antara dua belah pihak akan dibatalkan
- Jumlah transaksi diatas Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah), Wajib menggunakan materai 10.000 pada invoice

Jakarta, 21 Februari 2025

Hormat Kami,

PT Mitra Tekno Madani



PT Mitra Tekno Madani
Direktur Utama



Johan Ruschrohi Prawira Negara
Direktur




**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT MITRA TEKNO MADANI
DENGAN
PT VIRTUS TECHNOLOGY INDONESIA
TENTANG
PERJANJIAN PEMBELIAN LISENSI PRODUK CROWDSTRIKE
NOMOR MTM: 033/PKS/MTM/III/25
NOMOR VTI: 015/PKS/VTI/220425**

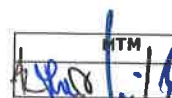
Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari **Senin** Tanggal **sepuluh** bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (**10-03-2025**) oleh dan antara

I. PT MITRA TEKNO MADANI, berkedudukan di Jakarta Menara PNM, Lantai 11, Kuningan Center Jl. Kuningan Mulia Karet Kuningan-Setiabudi Jakarta 12940, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Tekno Madani ("PT Mitra Tekno Madani") No. 02, tertanggal 04 April 2012 dan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Akta No. 06 tertanggal 13 Desember 2024, yang dibuat oleh dan dihadapan HADIJAH, SH., Mkn., Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **ASRI JONI HUTASUHUT** dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama**, dari dan oleh karenanya bertindak secara sah untuk dan atas nama **PT MITRA TEKNO MADANI**, yang selanjutnya disebut "**MTM**"

II. PT VIRTUS TECHNOLOGY INDONESIA, yang berkedudukan di berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Centennial Tower Lantai 39, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 24-25, Jakarta 12930, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Smartnet" No. 14, tertanggal 19 Oktober 2007 dengan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-21102.AH.01.01.Tahun 2008 dan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Akta No. 14 tertanggal 21 Juni 2024 yang dibuat oleh dan dihadapan Myra Yuwono, S.H. Notaris di Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh **Christian Atmadjaja** dalam kedudukannya selaku **Direktur**, dari dan oleh karenanya bertindak secara sah untuk dan atas nama **PT Virtus Technology Indonesia**, yang selanjutnya disebut "**VTI**".

VTI dan **MTM** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **MTM** merupakan perusahaan afiliasi PT Permodalan Nasional Madani yang bergerak dalam bidang jasa manajemen sistem informasi dan teknologi (IT system);
- b. Bahwa **VTI** merupakan perseroan yang bergerak di bisnis Informasi dan Teknologi yang merupakan salah satu distributor resmi untuk produk CrowdStrike di Indonesia;

MTM	VTI
	

- c. Bahwa **MTM** membutuhkan Pengadaan Penyedia Lisensi Produk CrowdStrike;
- d. Bahwa **VTI** telah mengirimkan penawaran dengan Surat nomor **VTI-QT22676/ANF/1224**, pada tanggal **12 Desember 2024** Perihal Penawaran Harga Lisensi CrowdStrike untuk selanjutnya disebut "**SPH**"
- e. Bahwa **MTM** telah mengirimkan Purchase Order dengan Nomor: **PO-019/MTM/II/25** pada tanggal **21 Januari 2025** perihal: Pembelian Lisensi Produk *CrowdStrike* selanjutnya disebut "**PO**";
- f. Bahwa, Para Pihak dengan ini meratifikasi transaksi yang berkaitan dengan Perjanjian ini sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai tanggal Perjanjian ini ditandatangani;

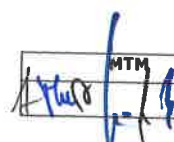
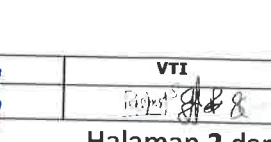
Sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a sampai dengan f di atas, **PARA PIHAK** setuju untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama **Pembelian Lisensi Produk CrowdStrike** yang selanjutnya disebut "**PKS**" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Pasal-Pasal berikut:

Pasal 1 **Definisi**

1. **CrowdStrike** adalah perusahaan keamanan siber yang menyediakan solusi untuk melindungi organisasi dari ancaman siber, termasuk serangan peretas dan malware;
2. **Lisensi** adalah adalah izin atau hak yang diberikan oleh pemilik hak cipta, merek dagang, atau hak lainnya kepada pihak lain untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu produk, teknologi, atau layanan sesuai dengan ketentuan yang disepakati;
3. **Daftar Inventaris** adalah catatan yang mencakup berbagai barang atau aset yang dimiliki oleh suatu organisasi atau individu;
4. **Pekerjaan** dalam perjanjian ini adalah Pengadaan Penyedia Lisensi Produk CrowdStrike;
5. **Hari kerja** adalah hari Senin s.d Jumat jam 08.00 s.d 17.00 diluar libur Nasional yang di tetapkan oleh pemerintah.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP DAN BENTUK KESEPAKATAN**

1. Bahwa **MTM** dengan ini menunjuk **VTI** untuk membeli lisensi produk **CrowdStrike** melalui **VTI** (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Lisensi**") dengan rincian pekerjaan sebagaimana terinci pada Ruang Lingkup Pekerjaan dalam Lampiran I Perjanjian ini.
2. Ruang Lingkup Pekerjaan Lisensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini bersifat mengikat Para Pihak dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
3. Deskripsi dan Spesifikasi tetap merujuk pada SPH dari **VTI** dan SPK dan/atau **PO** dari **MTM** yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

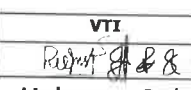
 MTM	 VTI
---	--

Pasal 3 JANGKA WAKTU PKS

1. Jangka waktu **PKS** adalah selama **12** (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (28-02-2025) sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (27-02-2026).
2. Jangka waktu **PKS** dapat diperpanjang maupun dipersingkat jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dibuatkan dalam Addendum **PKS** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang atau memutuskan **PKS** wajib memberitahukan secara tertulis minimal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu **PKS** berakhir.
4. Apabila salah satu **PIHAK** tidak memberitahukan maksudnya kepada **PIHAK** lainnya untuk tidak memperpanjang jangka waktu **PKS** sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3 Pasal ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk memperpanjang **PKS** secara otomatis yang mana *Addendum PKS* akan dibuatkan 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.
5. Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan kerjasama ini.
6. **PKS** dapat berakhir apabila **PARA PIHAK** atau salah satu pihak melanggar **PKS** ini atau melakukan cidera janji (wanprestasi).
7. Dalam hal berakhirnya **PKS** tidak menggugurkan segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu **PIHAK** dan wajib diselesaikan 1 (satu) bulan setelah **PKS** ini berakhir.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **VTI** mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:
 - a. VTI wajib memastikan bahwa segala Lisensi yang diberikan kepada MTM hanya akan digunakan oleh mereka yang berhak untuk menggunakannya.
 - b. VTI wajib menggunakan informasi yang diperoleh berdasarkan Pekerjaan Lisensi ini hanya untuk sistem-sistem yang memenuhi persyaratan Pelanggan dan dukungan persyaratan pemrosesan informasi dalam perusahaan Pelanggan.
 - c. VTI wajib menyerahkan Lisensi sesuai dengan Service Level Agreement dan Perjanjian ini.
2. **MTM** mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:
 - a. MTM akan membuat cadangan, menghapus, mengamankan, melindungi dan memulihkan program-program, data dan media-media penyimpanan yang dapat

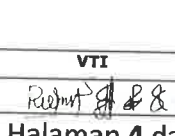
 MTM	 VTI
---	--

dilepas di semua mesin sebelum menyerahkan mesin-mesin untuk pelaksanaan Pekerjaan Lisensi.

- b. MTM akan memberikan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelumnya kepada VTI apabila MTM ingin membuat perubahan terhadap sistem MTM yang memenuhi syarat yang akan mempengaruhi setiap Pekerjaan Lisensi yang dipilih.
 - c. MTM wajib melakukan pembayaran atas Biaya Pekerjaan Lisensi kepada VTI sebagaimana diatur lebih lanjut pada ketentuan mengenai Pembayaran.
 - d. MTM akan memberikan informasi yang diminta yang terkait dengan penyediaan Pekerjaan Lisensi ini kepada VTI dan memberitahukan setiap perubahannya.
3. **PARA PIHAK** mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:
- a. Para Pihak akan menyediakan daftar inventaris dimana MTM telah mengidentifikasi semua mesin yang memenuhi persyaratan dari CrowdStrike yang akan dicakup di masing-masing Lokasi yang ditetapkan.
 - b. Para Pihak bertanggung jawab untuk melaksanakan pengamanan-pengamanan yang tepat untuk semua data.

Pasal 5 PEMBAYARAN

1. Biaya Pekerjaan dimaksud dalam pasal 2 di atas adalah sebesar **2.945.864.741,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)** dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:
 - i) **Term 1:** Pembayaran sebesar 50% (Lima puluh persen) dari nilai kontrak dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen kelengkapan Pembayaran (invoice / Kuitansi bermaterai, faktur pajak/Surat Pernyataan Non PKP, copy SPK/PO) diterima dengan baik oleh **MTM**.
 - ii) **Term 2:** Pembayaran sebesar 50% (Lima puluh persen) dari nilai kontrak dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah delivery pekerjaan dengan Giro di Muka dan lampiran dokumen kelengkapan Pembayaran (invoice / Kuitansi bermaterai, faktur pajak/Surat Pernyataan Non PKP, copy SPK/PO, copy PKS (Perjanjian Kerjasama), Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh MTM dan VTI, beserta lampiran bukti Dokumen Laporan/Renewal License) diterima dengan baik oleh **MTM**.
2. Biaya/fee sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini **belum** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada Negara Republik Indonesia.

 MTM	 VTI
---	--

3. Pajak-pajak (PPN, PPh dan pajak-pajak lain) yang timbul dari perjanjian ini, wajib ditanggung oleh masing-masing pihak sebagaimana ditentukan yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada Negara Republik Indonesia.
4. VTI akan mengajukan tagihan untuk masing-masing pembayaran dengan kelengkapan sebagai berikut:
- Tagihan asli dan bermaterai;
 - Faktur Pajak asli;
 - Fotocopy PO; dan
 - Berita Acara Serah Terima Selesai Pekerjaan.
5. Pembayaran oleh **MTM** kepada **VTI** dilakukan dalam mata uang rupiah dan dilakukan dengan transfer Pembayaran dianggap sah apabila uang sudah diterima oleh **VTI** melalui bank kepada:
- **PT Bank HSBC Indonesia**
Account Number: 001-079243-068
a.n : PT VIRTUS TECHNOLOGY INDONESIA
 - **PT Bank Permata Tbk**
Account Number: 070-163-0130
a.n : PT VIRTUS TECHNOLOGY INDONESIA
 - **PT Bank Danamon Indonesia Tbk**
Account Number: 00363-246-0055
a.n: PT VIRTUS TECHNOLOGY INDONESIA
6. Untuk setiap keterlambatan pembayaran pada ayat 1 dan 2, **VTI** berhak mengenakan denda keterlambatan kepada **MTM** sebesar **1,5%** (**satu koma lima persen**) per bulan dari Biaya Pekerjaan Lisensi.

Pasal 6 EVALUASI

MTM akan melakukan evaluasi atas setiap tahapan pelaksanaan **PEKERJAAN** terhadap kesesuaian spesifikasi, kuantitas, dan kualitas **PEKERJAAN** yang dikerjakan oleh **VTI** atas pelaksanaan **PEKERJAAN** sebagaimana dimaksud dalam **PERJANJIAN** ini.

Pasal 7 DENDA DAN SANKSI

1. **MTM** mengenakan denda kepada **VTI** dalam hal timbul terjadi ketidaksesuaian dan/atau keterlambatan **PEKERJAAN** yang **bukan** disebabkan oleh Kondisi *Force Majeure* sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian ini.
2. Bilamana ketidaksesuaian dan/atau keterlambatan disebabkan oleh **MTM**, maka **VTI** tidak dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini.
3. Apabila **VTI** tidak dapat menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah

 MTM	 VTI
---	--

ditetapkan, maka kepadanya dikenakan denda yang besarnya 1/1000 (satu perseribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari kalender keterlambatannya dimana denda tersebut akan diperhitungkan dengan pembayaran angsuran/pencairan jaminan pelaksanaan/jaminan pelaksanaan.

4. Pengenaan denda atas kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini dilakukan 14 (empat belas) hari kalender setelah penyampaian teguran dan/atau peringatan tertulis dari **MTM** tidak ditanggapi oleh **VTI**. Apabila penyampaian teguran dan/atau peringatan tertulis dari **MTM** tidak ditanggapi, maka **MTM** berhak mencabut pelaksanaan/membatalkan melakukan keputusan atas **PERJANJIAN** ini secara sepihak dan **VTI** dikenai sanksi/tindakan administrasi berupa tidak berhak atas pembayaran jasa yang sedang berjalan.

Apabila terjadi keputusan **PERJANJIAN** ini oleh **MTM** sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) Pasal ini, maka **MTM** dapat menunjuk **PIHAK** lain guna menggantikan pekerjaan **VTI** dan **MTM** dapat mengenakan denda sebesar biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan dimaksud.

Pasal 8 PAJAK

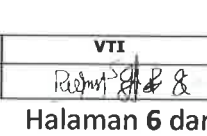
Pajak-pajak yang timbul dari **PERJANJIAN** ini, wajib ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

Pasal 9 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PARA PIHAK** menjamin dan menyatakan bahwa **PARA PIHAK** benar-benar telah mempelajari dan menyetujui **PKS** ini.
2. **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan seluruh data atau informasi yang diperoleh dari **PARA PIHAK** selama **PKS** berlangsung dan/atau tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerahasiaan dan Larangan Pengungkapan (*Non-Diclosure Agreement*).

Pasal 10 FORCE MAJEURE

1. Hal-hal yang termasuk sebagai *Force Majeure* dalam **PKS** ini adalah segala peristiwa diluar kekuasaan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, aksi mogok kerja, peperangan, epidemi dan huru-hara.
2. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari *Force Majeure* akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis mengenai *Force Majeure* tersebut kepada pihak lainnya

 MTM	 VTI
--	---

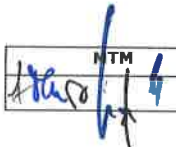
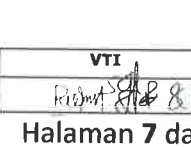
dengan melampirkan bukti dari Instansi berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.

4. Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan peristiwa *Force Majeure* tersebut berakibat tidak dimungkinkannya mengajukan peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure*.
5. Bilamana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya pemberitahuan mengenai *Force Majeure* pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban atau tanggapan, maka dianggap pihak tersebut menyetujui peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure*.
6. Segala kerugian yang diderita oleh salah satu pihak yang disebabkan karena *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

PASAL 11 KERAHASIAAN

Sepanjang berlakunya perjanjian ini kecuali bila diisyaratkan lain oleh hukum, maka:

1. Setiap informasi dan/atau dokumen yang diberikan oleh **Salah satu Pihak**, dan/atau pihak yang ditunjuk, kepada **Pihak lainnya** dalam Perjanjian ini dan/atau informasi atau dokumen yang diperoleh dari **Salah satu Pihak** sebagai pelaksanaan dari perjanjian ini, baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik, maupun yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya adalah bersifat **rahasia**.
2. **Para Pihak**, termasuk para pejabat, direksi, karyawan, subkontraktor dan/atau agennya setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan **merahasiakan** informasi dan/atau dokumen yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan **Salah Satu Pihak** atau kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari **Pihak Lainnya** atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Apabila **Salah satu Pihak** dan/atau karyawannya yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 Perjanjian ini, maka **Para Pihak**, beserta **karyawan** berkewajiban bersama-sama menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapainya kesepakatan atas musyawarah yang dilakukan oleh **Para Pihak**, maka dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kewajiban untuk menyimpan Informasi sebagaimana dimaksud diatas menjadi tidak berlaku apabila Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 MTM	 VTI
---	--

PASAL 12 GRATIFIKASI

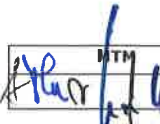
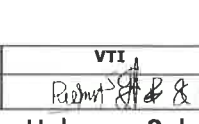
1. **PARA PIHAK** menyatakan tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, maupun meminta keuntungan yang tidak semestinya dalam bentuk uang tunai maupun non tunai secara langsung maupun tidak langsung yang melanggar peraturan perundang-undangan serta tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun sebagai bujukan atau hadiah kepada Karyawan/ti maupun Pejabat di lingkungan **PARA PIHAK** untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan.
2. **MTM** akan melaporkan kepada Manajemen **VTI** melalui saluran *Whistle Blowing System* **terhadap** setiap permintaan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun dari karyawan/ti maupun Pejabat di lingkungan **VTI** yang patut diduga memiliki keterkaitan dengan penunjukan **MTM** sebagai penyedia barang/jasa.
3. Apabila salah satu pihak terbukti melanggar ketentuan ayat 1 dan/atau ayat 2 **pasal** ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menghentikan/mengakhiri Perjanjian ini, dan pihak yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Segala pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyusunan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai PIHAK PERTAMA, agar melaporkan melalui media telepon ke 02122907158 atau ke website di *mtm.co.id*; dan email ke: *nofraud@pnmdigi.co.id*.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Pelaksanaan Perjanjian ini diatur dan tunduk dalam semua aspek oleh dan diinterpretasikan sesuai Hukum Republik Indonesia.
2. Jika terjadi perselisihan atas Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
3. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 60 (enam puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**"). Arbitrase akan diadakan di Indonesia dan dalam bahasa Indonesia dengan mengesampingkan keberlakuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**UU Arbitrase**"), sehingga Arbitrase tidak harus menyelesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 14 LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah baik untuk seluruhnya maupun sebagian kecuali apabila perubahan dan atau penambahan dimaksud dibuat secara tertulis

 MTM	 VTI
---	--

dan/atau berdasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang melekat sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

2. Dalam hal terdapat satu, atau lebih dari ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya suatu ketentuan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau Kebijakan pemerintah maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat kecuali apabila **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama menentukan lain.
3. Setiap hal surat menyurat/korespondensi mengenai permintaan atau lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

<u>Kepada Yth:</u> PT Mitra Tekno Madani Menara PNM Lantai 11 Jl. Kuningan Mulia Karet Kuningan Setiabudi Jakarta 12940 Telepon : 021-22907158 Fax : - Email : bisdev@pnmdigi.co.id	<u>Kepada Yth:</u> PT Virtus Technology Indonesia Centennial Tower Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta 12930 Telepon: (021) 80622288 Fax: - Email: crowdstrike@virtusindonesia.com
--	---

4. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaannya sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana pertama kali disebutkan pada awal Perjanjian ini dan masing-masing pihak akan mendapatkan dan menyimpan 1 (satu) naskah asli dari Perjanjian ini.

PT MITRA TEKNO MADANI

PT VIRTUS TECHNOLOGY INDONESIA



22DAMX280873097

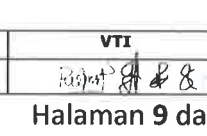
Asri Joni Hutasuhut

Direktur Utama



Christian Atmadjaja

Direktur

	
MTM	VTI

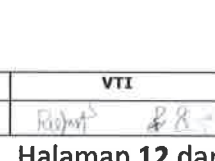
Lampiran I

RUANG LINGKUP DAN DEFINISI UMUM

1. **Falcon Endpoint Protection Premium Flexible Bundle** adalah paket solusi keamanan siber dari CrowdStrike yang dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif terhadap perangkat endpoint (seperti komputer, laptop, dan server) dari berbagai ancaman siber. **Paket solusi ini** mencakup Prevent (NGAV), Discover (IT Hygiene), Threat Graph Standard, Server Threat Graph Standard, Essential Support, dan University LMS Subscription Customer Access.
2. **Prevent (NGAV)** adalah salah satu fitur yang terdapat pada Falcon Endpoint Protection Premium Flexible Bundle, yang berfungsi untuk melindungi perangkat dari malware dan ancaman berbasis file, termasuk serangan zero-day dan ransomware.
3. **Insight (EDR)** adalah salah satu fitur yang terdapat pada Falcon Endpoint Protection Premium Flexible Bundle, yang berfungsi untuk membantu meningkatkan visibilitas terhadap ancaman yang ada, memberikan informasi yang diperlukan untuk melindungi infrastruktur IT, dan memastikan bahwa langkah-langkah pertahanan yang tepat dapat diambil secara proaktif.
4. **Discover (IT Hygiene)** adalah salah satu fitur yang terdapat pada Falcon Endpoint Protection Premium Flexible Bundle, yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, memetakan, dan mengelola perangkat yang terhubung ke jaringan mereka. Solusi ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan visibilitas yang lebih baik tentang aset IT yang ada, seperti perangkat endpoint, server, dan aplikasi yang berjalan di dalam jaringan.
5. **Threat Graph Standard** salah satu fitur yang terdapat pada Falcon Endpoint Protection Premium Flexible Bundle, yang dirancang memvisualisasikan dan menganalisis hubungan antara berbagai ancaman siber yang terdeteksi dalam jaringan.
6. **Server Threat Graph Standard** adalah salah satu fitur yang terdapat pada Falcon Endpoint Protection Premium Flexible Bundle, yang dirancang untuk memberikan visibilitas lebih dalam terhadap ancaman yang terjadi di server.
7. **Essential Support** adalah salah satu fitur yang terdapat pada Falcon Endpoint Protection Premium Flexible Bundle, yang merupakan paket dukungan dasar yang ditawarkan oleh CrowdStrike untuk pelanggan yang menggunakan produk mereka, Fitur ini memberikan akses ke layanan dukungan teknis yang diperlukan untuk memastikan bahwa solusi keamanan yang digunakan berjalan dengan baik dan optimal melalui portal dukungan, email, telepon (terbatas), chat atau tiket dukungan kepada CrowdStrike.

8. **University LMS Subscription Customer Access Pass** adalah salah satu fitur yang terdapat pada Falcon Endpoint Protection Premium Flexible Bundle, yaitu akses yang diberikan kepada untuk menggunakan sistem manajemen pembelajaran (Learning Management System atau **LMS**) yang disediakan oleh CrowdStrike.

QUOTATION					
					 
PT. VIRTUS TECHNOLOGY INDONESIA					
Customer:	PNM		Ref No:	VTI-QT22676/ANF/1224	
Project:	Additional CS for PNM		Date:	12-Dec-24	
For:	MTM		Validation:	19-Dec-24	
Attn:	Mba Tita				
Dear Valued Customer,					
Herewith the price info of our products & services:					
No	Product Code	Product Description	Term/Month	Qty	Total Price
CrowdStrike Terms - 12 months					
1	CS.EPPPRE.SOLN	Falcon Endpoint Protection Premium Flexible Bundle	12	5,500	IDR 2.183.734.080
2	CS.PREVENT.SOLN	Prevent (NGAV)	12	5,500	IDR -
3	CS.INSIGHT.SOLN	Insight (EDR)	12	5,500	IDR -
4	CS.DISC.SOLN	Discover (IT Hygiene)	12	5,500	IDR -
5	CS.TG.STD	Threat Graph Standard	12	5,000	IDR 573.766.740
6	CS.TG.STD.HPS	Server Threat GraphStandard	12	500	IDR 138.447.914
7	RR.HOS.ENT.ESTL	Essential Support	12	1	IDR 262.420.317
8	RR.PSO.ENT.PASS	University LMS Subscription CustomerAccess Pass	12	10	IDR -
TOTAL					IDR 3.158.369.051
DISCOUNT					IDR 212.504.310
FINAL PRICE					IDR 2.945.864.741
Terms & Conditions: - The prices quoted here are franco Jakarta, delivery charges outside Jakarta will be borne by Buyer. - The prices quoted here are excluded 11% VAT and all other applicable government taxes. - Payment shall be made according to the following terms: 50% DP on PO, 50% Days 14 Days With Upfront Grant If the goods are ready and there are no instruction to deliver after 14 days, the buyer still have to pay the final payment, and penalty will be charged amounting 1.5% per month for any late payment. - Payment shall be made in IDR currency by bank transfer. - Delivery time: 1-2 weeks after PO signed - Purchase orders from Buyer have to put the quotation number and term of payment given by VTI. - Purchase orders from Buyer are non cancellable, any payments are non-refundable and goods delivered are non-returnable. - All orders are subject to acceptance by VTI. VTI may terminate all order under specific circumstances prior to written notice. - Validity period of this proposal is until 7 days after quotation date. - Price excluded implementation service cost and maintenance on-site support from distributor. - Price excluded back up unit from distributor in the case of hardware failure.					
Best Regards, M. Aliflan Nur Fauzi Product Specialist aliflan.fauzi@virtusindonesia.com 0813 1620 5133					

 MTM	 VTI
--	---

PURCHASE ORDER
PO-019/MTM/11/25

Vendor :
PT Virtus Technology Indonesia
DI Centennial Tower, Jl. Gatot Subroto
No.Kav. 24-25 Lt. 12, Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930
UP : Bapak M. ARIAN Nur Fauzi

No	Product Type	Description	Term/Mo nth	Qty	Total Harga
Crowdstrike Terms - 12 month					
1	CS.EPPPRE SOL	Falcon Endpoint Protection Premium Flexible Bundle	12	5500	Rp 2.183.734.080
2	CS. PREVENT SOLN	Prevent (NGAV)	12	5500	-
3	CS.INSIGHT SOLN	Insight (EDR)	12	5500	-
4	CS. DISC SOL	Discover (IT Hygiene)	12	5500	-
5	CS. TG STD	Threat Graph Standard	12	5000	Rp 573.766.740
6	CS.TG STD.HPS	Surver Threat Graph Standard	12	500	Rp 198.447.914
7	URL.HOS.ENT. ESTL	Essential Support	12	1	Rp 262.420.317
8	URL.HOS.ENT. ESTL	University LMS Subscription Customer Access Pass	12	10	-
Grand Total:					Rp 3.158.369.051
Discount:					Rp 212.504.310
Final Price:					Rp 2.945.864.741

- Segala ketentuan dalam Surat Penawaran Harga No. VTI-QT22676/ANF/1224 tanggal 12 Desember 2024 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari PO
- Jangka waktu delivery sesuai dengan quotation yaitu 1 – 2 minggu setelah PO diterima VTI
- Harga yang tercantum belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPN)
- Pembayaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Term 1 : Pembayaran sebesar 50% (Lima puluh persen) dari nilai kontrak dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen kelengkapan Pembayaran (invoice / Kuitansi bermaterai, faktur pajak/Surat Pernyataan Non PKP, copy SPK/PO) diterima dengan baik oleh MTM.
 - Term 2 : Pembayaran sebesar 50% (Lima puluh persen) dari nilai kontrak dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah delivery pekerjaan dengan Gln di Muka dan lampiran dokumen kelengkapan Pembayaran (invoice / Kuitansi bermaterai, faktur pajak/Surat Pernyataan Non PKP, copy SPK/PO, copy PKS (Perjanjian Kerjasama), Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh MTM dan VTI, beserta lampiran bukti Dokumen Laporan /Renewal License) diterima dengan baik oleh MTM
- Pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah melalui transfer bank;
- Setiap orang atau badan usaha (para pihak) yang terlibat didalam Purchase Order (PO) ini harus memenuhi hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan SNI ISO 37001:2016 apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan terkait dengan anti penyuapan dan anti korupsi, maka kerjasama antara dua belah pihak akan dibatalkan
- Jumlah transaksi diatas Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah), Wajib menggunakan materai 10.000 pada Invoice

Jakarta, 21 Februari 2025

Hormat Kami,

PT Mitra Tekno Madani



MTM
MITRA TEKNO MADANI
Arian Nur Fauzi
Direktur Utama



Johan Machrudai Prastawa Negara
Direktur